

한전KDN(주) 상임감사 개 선 요 구

제 목 미활용 산업재산권 관리 세부기준 수립

소 관 부 서 ○○○○○○○○○(○○○○팀)

구 분 연구관리

내 용

○○○○○○○○○○ ○○○○○팀은 산업재산권관리 주관부서로서 산업재산권에 대한 보상, 홍보, 교육 등을 통해 산업재산권을 확보, 유지함으로써 회사의 지속 발전에 기여하고 있다. 한편 특허, 실용신안, 디자인 등 산업재산권은 유지를 위해 매년 연차등록료를 지불하며, 9년차 이후의 유지 비용이 약 5배에 달해 미활용 산업재산권에 대한 관리가 출원 및 등록 만큼 중요한 상황이다.

[표 1] 산업재산권 유지를 위한 비용

권리	설정등록료 (1~3년분)	연차등록료				
		4~6년	7~9년	10~12년	13~15년	16~25년
특허	매년 28,000원	매년 62,000원	매년 138,000원	매년 295,000원	매년 415,000원	
실용신안	매년 16,000원	매년 34,000원	매년 74,000원	매년 180,000원	매년 260,000원	-
디자인	매년 25,000원	매년 35,000원	매년 70,000원	매년 140,000원	매년 210,000원	매년(16~20년) 210,000원

※ 출처 : 특허청 홈페이지 자료 재구성(기본료 및 청구범위 1항의 가산료로 산출)

「지식재산권관리」 규정 2.3.1(권리의 유지 및 폐기 등)에 따르면 연구개발총괄 부서장은 회사의 산업재산권이 잔여 존속기간내 기술성 및 경제성의 가치가 없다고

판단되거나, 상위 기술의 개발로 보유가치가 없다고 판단되는 경우 관련부서의 의견을 반영하여 권리를 폐기할 수 있도록 되어 있다.

그러나 현행 규정에는 산업재산권 폐기에 대한 세부적인 기준이 없어 폐기 검토 대상, 시기, 검토사항, 절차 등을 매년 임의로 정하고 있으며, 관련부서의 의견반영에 대한 기준도 없어 단순히 사업부서의 의견이 향후 사업화가 가능하다고 유지하거나(2건) 연구부서의 포기 의견에도 관리부서의 시장 성장 가능성 높음 의견으로 유지되고 있는 특허(2건)가 확인되었다.

[표 2] 년도별 산업재산권 자체 폐기 현황

년도	전체 현황	검토대상(건수)	선정대상	최종 폐기 (사업부서 의견 반영)
2015년	220건	10년 이상 보유 산업재산권(17건)	C~CCC등급 국내특허 5건 (공동출원 제외)	특허 1건, 디자인 4건
2016년	242건	등록특허 242건	C~CCC등급 중 기술성/활용성 B이하, 출원일 5년 이상 특허 5건	특허 2건, 디자인 4건
2017년	280건	기술평가결과 C등급 산업재산권(34건)	특허2건, 디자인29건, 상표3건 (특허포트폴리오TF에서 선정)	디자인 10건, 상표 3건

또한 특허청에 등록된 특허 301건을 분석한 결과 대내·외적으로 한번도 피인용된 적이 없는 특허도 200건에 이르러 특허의 질이 낮은 특허도 다수 존재하였다.

[표 3] 년도별 등록 특허의 피인용율

등록년도	대외 피인용수	사내 피인용수	계	등록특허건수	피인용율(CPP)
2004~2006	9	1	10	8	0.80
2007	22	2	24	5	4.80
2008	4	3	7	8	0.88
2009	5	2	7	9	0.78
2010	7	2	9	13	0.69
2011	31	8	39	26	1.50
2012	19	7	26	25	1.04
2013	32	5	37	45	0.82
2014	7	3	10	42	0.24
2015	6	6	12	35	0.34
2016	1	1	2	31	0.06
2017			0	32	0.00
2018			0	22	0.00

이에 ‘2017년 미활용 산업재산권 관리를 위한 의견수렴 회의(2017.12.11)’에서는 특허의 보유 필요성을 판단할 수 있는 위원회나 미활용 산업재산권에 대한 관리 규정의 필요성이 언급되었으나 현재까지 관련 규정이 미비한 실정이다.

그 결과 2015년부터 2017년까지 총 특허 3건, 디자인 18건, 상표 3건 만이 정리되어 더 많은 산업재산권의 출원 및 등록에 사용될 수 있는 기회비용을 상실하였으며, 미활용 산업재산권에 대한 세부적인 관리기준이 필요하다.

관련부서 의견

●●●●팀은 미활용 산업재산권의 제도 개선 필요성을 인정하였고 명확한 가치평가 기준을 마련하는 것이 쉽지는 않으나 외부 전문기관의 평가결과를 토대로 우리회사에 맞는 관리기준을 수립하고 제도화 하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●●●●●●●장은 미활용 산업재산권을 효과적으로 관리하기 위해 검토대상 선정, 시기, 폐기 기준 등 관련 제도를 개정하여 관리체계를 개선하시기 바랍니다.(개선)